

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 623/2530

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โจทก์

นายจารุพจน์ ณีชนะนันท์

ผู้ร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุธีก่อสร้าง กับพวก

จำเลย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 100 แผ่นที่ 6)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดสิทธิการเช่าโทรศัพท์หมายเลข 2862135 โดยอ้างว่าเป็นของจำเลยที่ 2 เพื่อบังคับตามคำพิพากษาผู้ร้องยื่นคำร้องว่า สิทธิการเช่าโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งถอนการยึดหรืออายัด สิทธิการเช่าโทรศัพท์ดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ปล่อยทรัพย์สินที่ถูกยึดตามคำร้อง

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 99,98)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว ให้งดการปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไว้ในระหว่างฎีกา

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ